

Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement Centre

Bourges, le 01 FEV. 2012

Unité territoriale du Cher et de l'Indre

INSTALLATIONS CLASSEES

SOCIETE CHATREIX

Commune de VIGNOUX SOUS LES AIX

Objet : Installations classées. Dossier de demande de renouvellement d'agrément relatif à l'exploitation d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage et de découpage ou de broyage de véhicules hors d'usage et d'actualisation de la situation administrative.

Réfer : vos bordereaux du 9 février et du 25 novembre 2011

Rapport de l'Inspection des Installations Classées
à
Monsieur le Préfet du Cher

Par bordereaux cités en référence, monsieur le préfet du Cher a transmis à l'inspection des installations classées, pour instruction, la demande de renouvellement d'agrément pour la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage présentée par la société SARL CHATREIX sise sur la commune de VIGNOUX SOUS LES AIX ainsi que la demande de bénéficier du droit acquis lié à l'antériorité suite à la modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement pour les rubriques du secteur des déchets.

Un plan de localisation du site est joint au présent rapport.

1. Renouvellement d'agrément pour la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage

1.1 CADRE REGLEMENTAIRE

a) Dispositif de traitement de VHU

La réglementation pour l'élimination des véhicules hors d'usage (VHU), modifiée par le décret n°2011-153 du 4 février 2011, est codifiée dans le code de l'environnement par les articles R543-153 à R543-171. L'article R543-155 prévoit que les exploitants des installations d'élimination des VHU (broyeurs et centres VHU) doivent être titulaires d'un agrément préfectoral.

PJ : plan de localisation
projet d'arrêté préfectoral complémentaire
Copie à : DREAL Centre - SEIR

.../...

Les VHU ne peuvent être remis par leur détenteurs (propriétaires, personnes agissant pour les propriétaires, autorités dont relèvent les fourrières) qu'à des centres VHU ou des broyeurs agréés.

Les centres VHU agréés assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des VHU. Ils confient ensuite les VHU à un broyeur agréé qui assure la destruction finale des véhicules par découpage ou broyage. Les véhicules peuvent toutefois être remis directement par leurs détenteurs à un broyeur agréé qui assurera la dépollution et le démontage avant la destruction des véhicules.

b) Eléments de traçabilité modifiés par le décret du 4 février 2011

L'article R 322-9 du code de la route modifié par le décret du 4 février 2011 précise que la traçabilité des véhicules est effectuée via le certificat de destruction du véhicule.

Ce document est délivré par le centre VHU agréé au propriétaire qui lui remet son véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet de département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

c) Agréments des opérateurs

L'agrément est délivré, suspendu et retiré selon les modalités de l'article R 515-37 du code de l'environnement. Pour les installations existantes et autorisées (rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées), l'agrément est accordé par arrêté préfectoral complémentaire dans les conditions prévues à l'article R 512-31 du code précité. L'agrément est délivré pour une période maximale de 6 ans renouvelable.

La procédure d'agrément des opérateurs a été précisée dans l'arrêté ministériel du 15 mars 2005. Le demandeur ne peut être qu'un démolisseur (centre VHU) ou un broyeur. Le dossier doit contenir une déclaration du pétitionnaire par laquelle il s'engage à respecter un des deux cahiers des charges annexés à l'arrêté du 15 mars 2005. Ce cahier des charges impose notamment à l'opérateur de procéder à la dépollution du véhicule (retrait des batteries et des fluides notamment) avant toute autre opération.

Un organisme qualifié doit attester de la conformité des installations du demandeur aux dispositions de son arrêté préfectoral d'autorisation d'une part et aux exigences techniques mentionnées à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 mars 2005 d'autre part (comportant notamment l'imperméabilisation des aires de réception des VHU non dépollués). Par la suite les opérateurs agréés devront faire réaliser un contrôle annuel de leurs installations par un organisme qualifié.

1.2 PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT

La société SARL CHATREIX dont le siège social est situé 19 rue d'Auron 18110 VIGNOUX SOUS LES AIX exploite des installations de récupération de véhicules hors d'usage dans son établissement situé sur le territoire de la commune susvisée, au lieu dit « le Cerisier ».

Elle est autorisée à exploiter ces installations par l'arrêté préfectoral complémentaire n°2008.1.1413 du 5 novembre 2008, sous la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées : Métaux (Stockages et activités de récupération de déchets de) et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses des véhicules hors d'usage, etc., la surface utilisée étant supérieure à 50 m².

L'établissement bénéficie de l'agrément préfectoral pour la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage par l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2008 précité, valable jusqu'au 22 mai 2012. La quantité annuelle de VHU admise est limitée à 2 000 véhicules.

La société CHATREIX reçoit des véhicules hors d'usage remis par des compagnies d'assurance, des concessionnaires ou des particuliers. Les véhicules sont amenés sur le site par leur détenteur ou transportés par l'exploitant et proviennent du département du Cher et des départements limitrophes. Environ 1 000 VHU ont été admis sur le site en 2010.

Outre la prise en charge et le stockage des VHU, les opérations effectuées sur le site sont la dépollution et le démontage des VHU. A ce titre, l'exploitant sollicite le renouvellement de l'agrément "centre VHU".

Les véhicules dépollués sont expédiés chez un broyeur (société RIC ENVIRONNEMENT, située sur la commune de LA CHAPELLE SAINT URSIN).

La société CHATREIX est certifiée depuis le 4 septembre 1996 selon le référentiel QUALICERT pour les opérations de traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants.

1.3 INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'AGREMENT PRESENTEE PAR LA SOCIETE CHATREIX

Le dossier de demande de renouvellement d'agrément de la société CHATREIX a été déposé en préfecture le 23 novembre 2011.

Le dossier contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage.

a) Eléments de l'article R515-37 du code de l'environnement

L'article R515-37 du code de l'environnement stipule que les éléments suivants doivent être inclus dans le dossier de demande d'agrément : nature et origine des déchets qui peuvent être traités, quantités maximales admises et conditions de leur élimination. L'ensemble de ces informations est déjà précisé dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 5 novembre 2008 précité : les seuls déchets admissibles sur le site sont les VHU. Ils sont majoritairement remis par des compagnies d'assurance, des concessionnaires et des particuliers. Les VHU proviennent du département du Cher et d'autres départements. La quantité annuelle admise maximale est limitée à 2 000 VHU. Leur mode d'élimination est défini selon les dispositions du cahier des charges "démolisseur" annexé à l'arrêté ministériel du 15 mars 2005. L'exploitant ne demande aucune modification relative aux éléments susmentionnés.

b) Engagement de respecter le cahier des charges

Le pétitionnaire s'est engagé à respecter le cahier des charges "démolisseur" défini en annexe I de l'arrêté ministériel du 15 mars 2005.

Ce cahier des charges est déjà annexé à l'arrêté préfectoral complémentaire du 5 novembre 2008 précité et a donc valeur de prescriptions réglementaires pour l'exploitant.

c) Attestation de conformité

Le dossier contient une attestation de conformité établie le 2 août 2011 par l'organisme SGS-ICS, accrédité pour la certification selon le référentiel Qualicert. Ce référentiel est nommé prévu à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 mars 2005.

L'attestation a mis en évidence que l'exploitant respectait les conditions techniques imposées par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 mars 2005 aux opérateurs agréés.

2. Demande d'Antériorité suite à la modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement pour les rubriques du secteur des déchets

2.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE POUR CERTAINES RUBRIQUES DU SECTEUR DES DECHETS

Le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, en créant de nouvelles rubriques en remplacement des rubriques 95, 98 bis, 128, 129, 167, 245, 286, 322, 329 et 2799.

Eu égard à ces évolutions réglementaires, il a été demandé à l'exploitant de se positionner par rapport aux nouveaux seuils de classement introduits, afin, le cas échéant, de faire valoir son fonctionnement au bénéfice du droit acquis lié à l'antériorité. En effet, l'article L. 513-1 du code de l'environnement précise que les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret.

2.2. SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ETABLISSEMENT

Les établissements CHATREIX sont autorisés à exploiter le site de VIGNOUX SOUS LES AIX par l'arrêté préfectoral n°2008.1.1413 du 5 novembre 2008 portant l'agrément pour l'exploitation d'installations de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usages.

Le tableau suivant résume la situation administrative actuelle de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.

RUBRIQUE	DESIGNATION DES ACTIVITES	Volume d'activité	REGIME
286	Métaux (Stockages et activités de récupération de déchets de) et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses des véhicules hors d'usage, etc. : La surface étant supérieure à 50 m ²	54 000 m ²	A

A : Autorisation

On notera également les activités suivantes non classables au titre de la nomenclature précitée et qui sont dues à l'activité de dépollution des véhicules exercée par la société CHATREIX :

- composants et appareils clos en exploitation contenant des chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés, la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant de 22,7 litres (rub. 1185.2) ;
- stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables représentant une capacité équivalente totale de 0,2 m³ (rub 1432.2);
- stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques), le volume susceptible d'être stocké étant de 40 m³ (rub. 2663-2).

Par courrier du 7 janvier 2011 transmis à la préfecture du Cher, la SARL CHATREIX a demandé à bénéficier du droit acquis et a informé que la situation administrative de l'établissement est désormais la suivante :

RUBRIQUE	DESIGNATION DES ACTIVITES	Volume d'activité	REGIME
2712	Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors d'usage La surface étant supérieure à 50 m ²	54 000 m ²	A

A : Autorisation

Les activités non classables au titre de la nomenclature précitée ne sont pas modifiées.

De ce qui précède, la demande de la société CHATREIX de bénéficier de l'antériorité a été présentée dans l'année suivant la publication du décret du 13 avril 2010 précité. En conséquence, le tableau de classement des activités de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doit être modifié.

3. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Considérant :

- que le dossier de demande de renouvellement d'agrément pour la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage contient l'ensemble des éléments demandés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 mars 2005 ;
- qu'en particulier le pétitionnaire s'est engagé à respecter le cahier des charges "démolisseur" défini en annexe I de cet arrêté ;
- que l'organisme qualifié n'a relevé aucune non-conformité ;

l'inspection des installations classées propose à monsieur le préfet du Cher de considérer favorablement la demande de renouvellement d'agrément "centre VHU" (dépollution et démontage de véhicules hors d'usage) présentée par la société CHATREIX sise à VIGNOUX SOUS LES AIX et de prolonger l'agrément pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 22 mai 2018.

Par ailleurs, suite aux modifications de certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans le secteur des déchets et suite à la demande du pétitionnaire de bénéficier de l'antériorité, l'inspection des installations classées propose à monsieur le préfet du Cher de lui accorder ce bénéfice et d'acter cette évolution administrative en actualisant le tableau de classement des activités du site.

Dans ces conditions, l'inspection des installations classées propose à monsieur le préfet du Cher de réserver une suite favorable aux 2 demandes de l'exploitant en modifiant l'arrêté préfectoral n°2008.1.1413 du 5 novembre 2008 par voie d'arrêté préfectoral complémentaire. Un projet d'arrêté préfectoral à cet effet est joint au présent rapport.

En application de l'article R 512-31 du code de l'environnement, le présent rapport doit être présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques pour avis.

CARTE DE LOCALISATION



